

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5040361-71.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARCELOS FERNANDES TEIXEIRA MELLO

ADVOGADO(A): MARCELOS FERNANDES TEIXEIRA MELLO (OAB ES011676)

RECORRIDO: BEATRIZ CASTANHEIRA E FERNANDES MELLO

ADVOGADO(A): MARCELOS FERNANDES TEIXEIRA MELLO (OAB ES011676)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de março de 2025.

5040361-71.2024.4.02.5001

500003635376 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5040361-71.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARCELOS FERNANDES TEIXEIRA MELLO

RECORRIDO: BEATRIZ CASTANHEIRA E FERNANDES MELLO

RELATÓRIO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpõe recurso de medida cautelar em razão de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Federal Cível de Vitória, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação originária nº 50213886820244025001. Inicialmente, sustenta a ilegalidade da decisão por desrespeito a precedente obrigatório. Aduz a necessidade de análise pelo Judiciário nos termos do que determinado pelos temas de repercussão geral 6 e 1234. Afirma que, considerando que o juízo de piso concedeu a tutela provisória fundamentando sua decisão unicamente em prescrição/relatório/laudo médico juntado aos autos pela parte autora, da análise da decisão impugnada, resta claro o completo desrespeito aos requisitos estabelecidos pelo STF nos temas 06 e 1234, requer-se a revogação da antecipação de tutela deferida. Requer a suspensão da liminar e ao final a sua revogação.

Sem contrarrazões.

VOTO

As razões (fundamentos de fato e de direito) que levaram ao indeferimento do pedido liminar já estão expostas na decisão referida, não havendo motivos para repeti-las processo 5040361-71.2024.4.02.5001/ES, evento 3, DESPADEC1

Com efeito, não se vislumbrou ilegalidade na decisão que indeferiu a limiar postulada perante o juízo processante, havendo concordância com os fundamentos dela própria.

Assim, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei.

5040361-71.2024.4.02.5001

500003567854 .V2